

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/4216

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית),

התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 3 בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981¹, בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:

"הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, בשים לב למטרות החיקוק ומטרת סעיף איסור ההפליה שבו;"

דברי הסבר

לאור התמורות שחלו בחוק הישראלי מאז שנת 1992 ועד היום, ונוכח הפגיעה התכופה בקהילת הלהט"ב (לסביות, הומואים, טראנסגינדרים וביסקסואלים) בשל נטייה מינית או זהות מגדר, בדרך של הפליה והתנכלות, הגיעה העת לתקן את חוק הפרשנות, התשמ"א–1981. מעבר למשמעות המשפטית, בכוחו של שינוי זה להשפיע גם מבחינה חינוכית וחברתית.

מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי בכל מקום בדין הישראלי שיש בו התייחסות לאיסור הפליה יתווסף האיסור על הפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדר. באופן זה לא יהיה צורך בעתיד לשנות כל חוק בנפרד.

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, באופן שבו פורש בפסיקה, מעגן בישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, את זכויות האדם, ובכלל זה את הזכות לכבוד, לשוויון, לפרטיות ולצנעת הפרט. מזכויות יסוד אלה נגזר הכלל המשפטי של איסור הפליה, בין היתר, על רקע של נטייה מינית וזהות מגדר. כלל זה השפיע לאורך השנים על דברי חקיקה שונים, ובהם חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988, שבו נקבע בסעיף 2 שכותרתו "איסור הפליה" כי "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים..."

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 302.

2000, קובע בסעיף 3(א) כי "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות".

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, אשר שם לו למטרה להגן על כבודו של האדם, חירותו ופרטיותו, נקבע בסעיף 3(5) כי הטרדה מינית והתנכלות, היא, בין היתר: "התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית".

בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, קובע סעיף 1(4) כי לשון הרע היא, בין היתר "לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו".

הצעת חוק זו נועדה להרחיב את הכללים שכבר קבועים כיום בחקיקה כך שבכל מקום שבו אסורה או תאסר בעתיד הפליה, יראו בהפליה על רקע של נטייה מינית או זהות מגדר כאסורה גם אם לא צוין כך בפירוש. עם זאת, כיוון שחוקים שונים עוסקים בסוגים שונים של הפליה, מוצע לאפשר גמישות בפרשנות החוק כך שככל שמטרות החוק או הסעיף האוסר את ההפליה נועדו להגן גם על קהילת להט"ב לא יהיה צורך לציין זאת בפירוש בחוק, אולם במקום שהחוק לא נועד להגן על קהילות אלו, לא תיקרא לתוכו ההוראה המוצעת שבחוק הפרשנות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/151/24), על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1623/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב כהן (פ/1639/25), על ידי חברת הכנסת אורנה ברביבאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2317/25) ועל ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/4146/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/86/23); (פ/1664/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/151/24) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/3514/24).

הצעת החוק זהה לפ/3514/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט התשפ"ד (22.01.2024)